

1500403-08.2020.8.26.0546

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FABIANA GARCIA GARIBALDI

Comarca: Mogi-Mirim

Foro: Foro de Mogi Mirim

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 06/01/2022

... que ele estava praticando o crime de tráfico ilícito de drogas.

Nesse sentido:

"Tóxico Tráfico Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro apreendido com o acusado Circunstâncias que induzem à certeza de sua destinação ao comércio

Desclassificação para uso inadmissível."(TJSP AC 234.718-3 Rel. Walter Guilherme j.

17.02.1998 JTJ 208/273.

Oportuno lembrar que, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Mirim

Foro de Mogi Mirim

2ª Vara

Av. Coronel Venancio Ferreira Alves Adorno, 60, Mogi Mirim-SP - cep 13800-290

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500403-08.2020.8.26.0546 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500403-08.2020.8.26.0546

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2323096/2020 - DEL.POL.MOGI-MIRIM,

15419905 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 3327/20/316 - DEL.POL.MOGI-MIRIM, 2323096 -

DEL.POL.MOGI-MIRIM

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS BENEDITO MARIANO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FABIANA GARCIA GARIBALDI

Vistos.

MATEUS BENEDITO MARIANO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", c.c. o art. 40, inciso III, ambos da Lei nº 11.343/06, porque, segundo a denúncia, nas circunstâncias de tempo e local ali descritas, nas imediações de estabelecimento de ensino, guardava, para fins de fins de tráfico,

sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, substâncias entorpecentes causadoras de dependência química, consistentes em 01 porção fracionada de maconha, com peso aproximado de 13,7g, 35 tijolos de maconha, com peso aproximado de 26.170g e 272 porções de cocaína, com peso aproximado de 62,7g. A denúncia foi recebida em 26 de janeiro de 2021 (fls.100). O réu foi citado (fls.150) e apresentou resposta à acusação (fls. 156/157). Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação e uma testemunha de defesa (fls. 212/213). Ao final, realizou-se o interrogatório (fls. 286). Convertidos os debates orais em memoriais, o Ministério Público, por meio de seu representante, requereu a procedência da pretensão punitiva estatal, nos exatos termos da denúncia. Em relação à dosimetria da pena, opinou pela fixação da pena-base acima do mínimo legal, em virtude da quantidade de drogas apreendidas, pelo reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06 e pela fixação de regime inicial fechado. Ao final, manifestou-se contrariamente à aplicação do benefício previsto no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06 e à conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos (fls. 290/297). A defesa, por sua vez, requereu a absolvição do acusado, sob o argumento de que a prova produzida não é suficiente para embasar um decreto condenatório. Subsidiariamente, requereu a fixação da pena-base em seu mínimo legal, pela primariedade do acusado, a incidência da atenuante da confissão espontânea e o reconhecimento do tráfico privilegiado, com a redução em seu grau máximo. Requereu, ainda, o afastamento da majorante prevista no artigo 40, inciso III, da Lei nº 11.343/06, a fixação de regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 300/306). É o relatório

DECIDO.

A pretensão punitiva estatal deve ser julgada parcialmente procedente. A materialidade e a autoria delitiva restaram comprovadas pela prova oral consubstanciada nos autos e pelas seguintes peças do inquérito policial: auto de prisão em flagrante (fls. 01/09), boletim de ocorrência (fls. 11/13), auto de exibição e apreensão (fls. 14/15), auto de constatação preliminar (fls. 16/17), laudo do local do crime (fls. 74/79 e 261/266), laudos dos exames químico-toxicológicos (fls. 80/82, 83/85, 86/88), laudo pericial de instrumento do crime (fls. 119/128) e laudo pericial da droga apreendida (fls. 280/285). Ao ser interrogado em juízo, o acusado confessou o delito. Narrou que estava guardando drogas em sua residência há três dias, para um conhecido, porque necessitava de dinheiro para sustentar suas três filhas e pagar o aluguel atrasado (mídia digital). Como veremos a seguir, a confissão apresentada pelo réu encontrou respaldo nas provas produzidas pelas partes. O Guarda Municipal Tiago Aparecido Silva Barbosa relatou, em juízo, que, na data dos fatos, sua guarnição foi informada de que o acusado estava guardando entorpecentes em sua residência e que, após permissão do réu para sua entrada no imóvel, logrou localizar uma pequena porção de maconha, duzentas e setenta e duas porções de cocaína e uma balança de precisão, as quais se encontravam no armário da cozinha, e trinta e dois tijolos de maconha, que estavam acondicionadas em uma mochila no quarto do réu (mídia digital). Nesse mesmo sentido foi o depoimento do Guarda Municipal Marco Alexandre Castellani. A testemunha de defesa Adriano Luiz da Silva, ouvida como informante do juízo por ser cunhada do réu, declarou que esse é usuário de drogas e que praticou o crime por estar passando por dificuldades financeiras e não ter dinheiro para saldar suas dívidas de água, luz e aluguel (mídia digital). Importante salientar que o depoimento dos guardas municipais que participaram da diligência são válidos e suficientes para embasar uma sentença condenatória, mormente pelo fato de não haver nenhum indício de que faltaram com a verdade para legitimar suas ações ou para prejudicar o acusado. Aliás, a orientação jurisprudencial é pacífica e torrencial no sentido de dar total

valor aos depoimentos prestados por agentes públicos. A título exemplificativo, temos o seguinte precedente jurisprudencial:

“PROVA. TESTEMUNHO DO POLICIAL. VALIDADE. Como reiteradamente tem-se decidido, o depoimento do policial é válido e eficiente para estear veredicto condenatório. Afinal, em tese, trata-se de pessoas idôneas, cujas declarações retratam a verdade. Não há porque, antecipadamente, vedá-las, pois as hipóteses de impedimento ou suspeição estão elencadas na lei processual de forma taxativa. Cumpre a Defesa provar com segurança que tais depoimentos são viciados e fruto de sentimento escuso para prejudicar o réu. Isto não aconteceu no caso em julgamento (...)” (Apelação Crime nº 70011511292, Sétima Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, relator: Sylvio Baptista, julgado em 07/07/2005).

Nesse sentido, temos ainda o seguinte julgado:

“os policiais não estão impedidos de testemunhar e seus depoimentos não de ser recebidos com o mesmo valor das testemunhas não policiais. Não faz sentido repudiar testemunho por provir de agente de polícia. Ao contrário, sua palavra deve ser avaliada e aceita a partir de sua função social que, por isso mesmo, se impõe com o peso mais contundente do que a do cidadão comum.” (in “Jurisprudência Penal e Processual Penal”, AZEVEDO FRANCESCHINI, VOL. 8, pág. 386).

A testemunha de defesa, por outro lado, não trouxe aos autos nenhum esclarecimento capaz de inocentar o acusado ou de alterar o desfecho da ação em favor desse. Ao contrário, além de se limitar a atestar a boa conduta social do réu e a sua condição de usuário de drogas, ainda confirmou que o réu praticou o delito. Da análise das provas, extrai-se que foi apreendida grande quantidade de maconha e cocaína e que o réu confessou que a estava guardando para terceiros.

A natureza e a quantidade das drogas, a forma de embalagem e as circunstâncias em que se deu a prisão do réu permitem que se afirme com segurança que ele estava praticando o crime de tráfico ilícito de drogas.

Nesse sentido:

“Tóxico Tráfico Quantidade do produto, forma de embalagem e dinheiro apreendido com o acusado Circunstâncias que induzem à certeza de sua destinação ao comércio Desclassificação para uso inadmissível.” (TJSP AC 234.718-3 Rel. Walter Guilherme j. 17.02.1998 JTJ 208/273).

Oportuno lembrar que, para a configuração do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06 não se exige ato de comercialização. Trata-se de um tipo misto alternativo que, dentre os núcleos penais, prevê a conduta de ter em depósito e guardar substância entorpecente.

Já decidiu o STF que “a noção de tráfico ilícito de entorpecentes não supõe, necessariamente, a prática de atos onerosos ou de comercialização” (HC 69.806/00 Rel. Min. Celso de Melo in. DJU 04.06.1993, p. 11012).

Por outro lado, não obstante a natureza objetiva da majorante prevista no inciso III do artigo 40 da Lei 11.343/06, essa não deve incidir no caso em tela, pois o crime de tráfico não estava sendo praticado nas dependências ou nas imediações do estabelecimento de ensino ou da praça com quadra e playground, já que esses locais situavam-se, em distância linear, a mais de 200 metros do local do crime (fls. 156/161).

Preleciona Vicente Greco: “O termo 'imediações' não pode ser convertido em medida métrica rígida, mas deve ser entendido dentro de critério razoável em função do perigo maior que a Lei procura coibir: as imediações, portanto, abrangem a área em que poderia facilmente o traficante atingir o ponto protegido em especial, com alguns passos, em alguns segundos, ou em local de passagem obrigatória ou normal das pessoas que saem do estabelecimento ou a ele se dirigem” (Lei de Drogas Anotada – Lei 11.343/2006. São Paulo: Saraiva, 2008. p. 145).

Ademais, de acordo com as provas do processo, não houve comercialização da droga à vista dos frequentadores dos locais descritos no laudo pericial, pois o réu apenas guardou as drogas no interior de sua residência.

Assim, em razão da clandestinidade da conduta ilícita e da ausência de espectadores, não há como argumentar que houve, nem mesmo potencialmente, maior difusão da toxicomania ou exposição de pessoas à narcotraficância, de modo que a rejeição da causa de aumento consiste em medida de rigor.

Mutatis mutandis, temos o seguinte julgado, que demonstra que, para a incidência da majorante, é necessário que haja circulação e aglomeração de pessoas: Ementa Oficial

RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. CAUSA DE AUMENTO DA PENA. ART. 40, INCISO III, DA LEI Nº 11.343/2006. INFRAÇÃO COMETIDA NAS IMEDIAÇÕES DE ESTABELECIMENTO DE ENSINO EM UMA MADRUGADA DE DOMINGO. AUSÊNCIA DE EXPOSIÇÃO DE UMA AGLOMERAÇÃO DE PESSOAS À ATIVIDADE CRIMINOSA. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE. 1. A causa de aumento de pena prevista no art. 40, inciso III, da Lei n.º 11.343/2006 tem natureza objetiva, não sendo necessária a efetiva comprovação de mercancia na respectiva entidade de ensino, ou mesmo de que o comércio visava a atingir os estudantes, sendo suficiente que a prática ilícita tenha ocorrido em locais próximos, ou seja, nas imediações do estabelecimento. 2. A razão de ser da norma é punir de forma mais severa quem, por traficar nas dependências ou na proximidade de estabelecimento de ensino, tem maior proveito na difusão e no comércio de drogas em região de grande circulação de pessoas, expondo os frequentadores do local a um risco inerente à atividade criminosa da narcotraficância.

3. Na espécie, diante da prática do delito em dia e horário (domingo de madrugada) em que o estabelecimento de ensino não estava em funcionamento, de modo a facilitar a prática criminosa e a disseminação de drogas em área de maior aglomeração de pessoas, não há falar em incidência da majorante, pois ausente a ratio legis da norma em tela.

4. Recurso especial improvido.

(REsp 1719792/MG, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 13/03/2018, DJe 26/03/2018).

Nesse sentido, decidiu-se, recentemente, no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

Tráfico de entorpecentes. Notícias transmitidas aos policiais civis sobre a atuação do réu no narcotráfico. Delação anônima que apontava uma entrega que seria realizada pelo acusado. Após campana, policiais civis visualizaram o réu desembarcando de um veículo, com uma sacola nas mãos. Apreensão de 8 tabletes de maconha em poder dele. O restante da droga, consistente em 40 porções de maconha com peso de 19.685 gramas (mais de 19 quilos), foi apreendido na residência do réu, no interior de uma caixa de papelão, depositada na sala. Insurgência defensiva. Pleito de reconhecimento das majorantes constantes do artigo 40, inciso III e VI, da Lei 11.343/06. Impossibilidade. Local do flagrante consistente em imóvel habitado pelo acusado. Ausência de prova de que constituiu residência para se favorecer das instituições elencadas [grifo nosso]. Envolvimento de menores não comprovado. Insurgência defensiva. Pretensão de absolvição, com fulcro na insuficiência probatória. Inviabilidade. Depoimentos firmes e coerentes prestados pelos agentes de segurança pública. Confissão do apelante. Condenação lastreada em sólidos elementos. Réu possuidor de maus antecedentes e reincidente específico. Atenuante da confissão. Penas mantidas. Regime inicial fechado. Negado provimento aos apelos (Apelação 1500369-97.2020 Rel. Guilherme de Souza Nucci, 16ª Câmara, p. 12 de junho de 2021).

Demonstradas, pois, a ocorrência do crime e a responsabilidade criminal do acusado, passo a dosar a pena a ser imposta.

Verifico que o réu é primário e não possui maus antecedentes (fls. 130). Nada há de relevante também quanto às demais circunstâncias, pois a sua culpabilidade, enquanto medida da reprovação, atingiu grau mediano e as consequências, circunstâncias e motivos do delito foram aqueles próprios à espécie. Além disso, não há, nos autos, informações seguras sobre a sua personalidade e conduta social. Não obstante, a grande quantidade e a variedade de drogas apreendidas ensejam a exasperação da pena, pela maior difusão da toxicomania. Assim, nos termos do artigo 42 da Lei 11.343/06 c.c o artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, ou seja, em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Em virtude da confissão espontânea, atenuo a pena em 1/6 (um sexto), reduzindo-a

para 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Por ser o réu primário e possuidor de bons antecedentes, bem como por não haver qualquer prova de que ele se dedicava a atividades criminosas ou integrava organização criminosa, reduzo a pena, nos termos do § 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06, de dois terços (2/3), para que seja estabilizada em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, ante a ausência de outras causas ou circunstâncias capazes de influenciar em seu cômputo. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal na presente ação penal que a Justiça Pública move contra MATEUS BENEDITO MARIANO e, em consequência, condeno-o a uma pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento do valor correspondente a 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, por infração ao artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06. Diante da inexistência de informações sobre as condições econômicas do réu, fixo o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, devidamente corrigido até a data do efetivo pagamento. Apesar de reconhecida, incidentalmente pelo Supremo Tribunal Federal a inconstitucionalidade dos artigos 33, § 4º, e 44 da Lei 11.343/06 no tocante à proibição de conversão da pena privativa de liberdade em pena restritiva de direitos, deixo de substituir a pena privativa de liberdade do réu, por entender que tal medida é insuficiente como forma de punição e ressocialização, principalmente porque ele não comprovou que possuía atividade lícita e não demonstrou que estava apto à reintegração na sociedade. Como o réu praticou crime de tráfico privilegiado, que, segundo entendimento do STF, ao qual me filio, não se trata de crime equiparado a hediondo, não há obrigatoriedade de fixação do regime fechado. Considerando que são favoráveis as condições pessoais do réu, deveria ser fixado o regime inicial semiaberto, porém, como ele permaneceu preso preventivamente por tempo superior a 16% da pena, com fulcro no artigo 387, § 2º, do CPP, fixo o regime inicial ABERTO para cumprimento da pena privativa de liberdade. Considerando que não há nessa Comarca estabelecimento penal adequado para o cumprimento da pena em regime aberto, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados. Custas "ex lege". P.I.C.

Mogi Mirim, 06 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA